



CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CAÑA DE AZUCAR
Ingenio Central Azucarero Jiboa, Sociedad Anónima de Capital Variable
CONTRATO No. 2

NOSOTROS: Por una parte **A.C.P.A. EL TERCIO DE R.L.**, de cincuenta años de edad, , del domicilio del Distrito de Jiquilisco, Municipio de Usulután Oeste, Departamento de Usulután, con Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria cero dos nueve nueve cuatro cero uno cinco-cuatro, quien en adelante se denominará **“EL/LA VENDEDOR/A”**, y por otra parte **JUAN GABRIEL DIAZ VASQUEZ**, de setenta y cinco años de edad, del domicilio del distrito de San Salvador, Municipio de san Salvador Centro, Departamento de San Salvador, Empresario Industrial, con Documento Único de Identidad y número de Identificación Tributaria cero dos uno dos nueve ocho cero ocho-dos; actuando en nombre y representación en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL**, de la Sociedad **INGENIO CENTRAL AZUCARERO JIBOA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse “INJIBOA, S.A. DE C.V.”**, del domicilio de San Vicente, Departamento de San Vicente, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-ciento ochenta y un mil noventa y cinco-ciento dos-dos, que en adelante se denominará **“LA SOCIEDAD COMPRADORA”**, ambos inscritos en el Registro que al efecto lleva el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, en adelante denominado CONSAA, como Ingenio y como Productor bajo los números CERO OCHO JIB- UNO CINCO DOS NUEVE CUATRO, respectivamente, MANIFESTAMOS: Que hemos convenido en celebrar en este acto, un contrato de compraventa de **MIL SETECIENTOS ONCE PUNTO DIECINUEVE TONELADAS METRICAS**, de caña de azúcar, **de DOS MIL LIBRAS ESPAÑOLAS cada una**, el cual se regirá a las siguientes cláusulas. **1) IDENTIFICACION DEL INMUEBLE, DERECHOS DEL /LA VENDEDOR/A Y EXTENSION SUPERFICIAL DE LA PLANTACION DE LA CAÑA CONTRATADA:** Las toneladas de caña objeto del presente contrato se producirán durante la **ZAFRA DOS MIL VEINTISEIS/ DOS MIL VEINTISIETE** en los inmuebles rústicos que el/la vendedor /a, posee en calidad de **ARRENDATARIO** de nombre **1) LA BOMBA A-2 de una extensión superficial de cero punto cuarenta hectáreas, situado en Cantón San José o La Carrera, Distrito de Jiquilisco, Municipio de Usulután Oeste, Departamento de Usulután; 2) LA BOMBA C1 de una extensión superficial de cero punto ochenta hectáreas, situado en Cantón San José o La**

Carrera, Distrito de Jiquilisco, Municipio de Usulután Oeste, Departamento de Usulután; 3) EL QUEBRADO 2 de una extensión superficial de uno punto treinta y dos hectáreas, situado en Cantón San José o La Carrera, Distrito de Jiquilisco, Municipio de Usulután Oeste, Departamento de Usulután; 4) LA BOMBA B-2 de una extensión superficial de tres hectáreas, situado en Cantón San José o La Carrera, Distrito de Jiquilisco, Municipio de Usulután Oeste, Departamento de Usulután; 5) EL COYOL 2 de una extensión superficial de tres hectáreas, situado en Cantón San José o La Carrera, Distrito de Jiquilisco, Municipio de Usulután Oeste, Departamento de Usulután; 6) LA MAROMA 2 de una extensión superficial de uno punto ochenta y ocho hectáreas, situado en Cantón San José o La Carrera, Distrito de Jiquilisco, Municipio de Usulután Oeste, Departamento de Usulután; 7) POTREROS 2 de una extensión superficial de uno punto setenta y cuatro hectáreas, situado en Cantón San José o La Carrera, Distrito de Jiquilisco, Municipio de Usulután Oeste, Departamento de Usulután; 8) HORQUETERA de una extensión superficial de tres punto cuarenta hectáreas, situado en Cantón San José o La Carrera, Distrito de Jiquilisco, Municipio de Usulután Oeste, Departamento de Usulután; 9) SEGUNDOS 2 de una extensión superficial de cero punto cincuenta y cinco hectáreas, situado en Cantón San José o La Carrera, Distrito de Jiquilisco, Municipio de Usulután Oeste, Departamento de Usulután; 10) MANGO 1 de una extensión superficial de dos punto cincuenta y ocho hectáreas, situado en Cantón San José o La Carrera, Distrito de Jiquilisco, Municipio de Usulután Oeste, Departamento de Usulután; 11) LISTER 2 de una extensión superficial de uno punto sesenta hectáreas, situado en Cantón San José o La Carrera, Distrito de Jiquilisco, Municipio de Usulután Oeste, Departamento de Usulután; cultivados dentro de los siguientes inmuebles según ANEXO, a favor de A.C.P.A. EL TERCIO DE R.L.; siendo la extensión superficial total de la plantación de la caña contratada de **VEINTE PUNTO VEINTISIETE HECTAREAS**, el anexo que contiene el detalle de los lotes donde se producirá la totalidad de la caña de Azúcar anteriormente mencionada así como la descripción de las variedades de caña producida en dicho lote, forman parte integrante del presente contrato y se entiende incorporado a este. **II) VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO:** El presente contrato entrará en Vigencia a partir de la fecha de su inscripción, en el Registro que al efecto lleva el CONSAA y permanecerá vigente durante la **ZAFRA DOS MIL VEINTISEIS/ DOS MIL VEINTISIETE**; o hasta que las partes cumplan las obligaciones pactadas en el mismo. Lo pactado en el Literal "B" de la cláusula VI que se expresará más adelante, tendrá vigencia hasta que se haya pagado el total adeudado por el/la vendedor/a a favor de "la Sociedad compradora".- **III) VENTA DE LA PRODUCCION TOTAL DE CAÑA:** Que el/la vendedora en este acto vende a la Sociedad compradora la

producción total de la caña de Azúcar que se ha estimado en **MIL SETECIENTOS ONCE PUNTO DIECINUEVE TONELADAS METRICAS DE CAÑA DE AZÚCAR**, obligándose a hacer la tradición del dominio, posesión y demás derechos anexos que le correspondan, así como a entregarla materialmente a la Sociedad Compradora libre de todo gravamen, de conformidad a lo pactado en el presente Documento y obligándose al saneamiento de Ley.- Por su parte la Sociedad Compradora acepta la venta que se hace sobre la totalidad de la producción de la Caña de Azúcar antes relacionada, y se obliga a pagar el precio de la misma al momento en que sea hecha la tradición del dominio posesión y demás derechos anexos que se le transferirán, cuyo monto y forma de pago se hará en la forma que más adelante se relacionará.- **IV) LUGAR, FORMA DE ENTREGA Y RECIBO DE LA CAÑA DE AZUCAR CONTRATADA:** "El/la Vendedor/a" se obliga a entregar la producción total de Caña de Azúcar a la Sociedad Compradora del objeto del presente contrato, y ésta será recibida por la Sociedad compradora en las instalaciones situadas en el Cantón San Antonio Caminos, distrito de San Vicente, municipio de San Vicente Sur, Departamento de San Vicente, la Sociedad Compradora fijará las fechas y cuotas de entregas diarias de Caña de Azúcar que hará el/la Vendedor/a, para lo cual se compromete darle aviso con no menos de ocho días de anticipación a fin de mantener un ritmo adecuado de entregas, la cuota diaria podría ser modificada por acuerdo entre las partes. La Sociedad Compradora" está en la obligación de recibir la producción de Caña de Azúcar dentro del término de setenta y dos horas contadas a partir de la fecha de su roza programada. Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor la Sociedad Compradora tuviere que suspender sus operaciones, podrá autorizar por escrito a el/la vendedora, para que durante el tiempo que dure la suspensión, éste/a pueda entregar parcialmente la Caña de Azúcar a otro Ingenio; el/la Vendedor/a queda obligado/a a reanudar las entregas de Caña de Azúcar a la Sociedad Compradora, cuando esta le notifique la fecha de reinicio de sus operaciones.- **V) DETERMINACION DEL PRECIO Y LUGAR DE PAGO:** El precio a pagarse a el/la Vendedor/a, por cada tonelada de Caña de Azúcar entregada, estará en relación al contenido de Sacarosa de la Caña recibida y se calcularán en Dólares de los Estados Unidos de América por cada libra de Azúcar extraída de cada Tonelada de Caña de Azúcar entregada y cuyo precio será el fijado por el CONSAA. Una vez entregada la Caña de Azúcar por el/la Vendedor/a a la Sociedad Compradora", las partes acuerdan que el pago del precio se hará en las oficinas de la sociedad Compradora, situadas en Kilómetro setenta y ocho y medio, Cantón San Antonio Caminos, distrito de San Vicente, municipio de San Vicente Sur, Departamento de San Vicente, el cual se calculará de conformidad al

mecanismo de cálculo establecido en el Reglamento del Sistema de Pago de Caña de Azúcar. Además, la extracción de las libras de Azúcar por cada tonelada recibida tendrá como base la eficiencia industrial real, que no será menor a la establecida en dicho Reglamento y en todo caso no puede ser menor al ochenta y dos por ciento que se fija en el Artículo treinta de la Ley de Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El Salvador.- **VI) FORMA DE PAGO: A)** Pagos durante la Zafra: la Sociedad Compradora pagará a el/la Vendedor/a cada catorce días la totalidad del Valor inicial del Pago calculado por el **CONSAA**, de acuerdo con lo establecido en el **“REGLAMENTO DEL SISTEMA DE PAGO DE CAÑA DE AZUCAR”** en base a la cantidad de libras de Azúcar extraídas de la Caña de Azúcar entregada por el/la Vendedor/a, hasta la fecha de corte respectivo, debiendo hacer el pago a más tardar ocho días después del corte, deduciendo cualquier descuento autorizado por el/la Vendedor/a, por medio de una orden irrevocable de pago y aceptada por la Sociedad Compradora”. **B) PAGO FINAL:** El pago final del precio deberá comprender la diferencia del valor inicial del pago por cada libra de Azúcar y el valor final del pago de la misma al treinta y uno de Octubre de cada año, en caso de que tal diferencia, exista un resultado favorable a el/la Vendedor/a en caso de que exista un saldo en contra de el/la Vendedor/a y a favor de la Sociedad Compradora con relación a la diferencia entre el valor final del pago y el valor inicial del pago, ambas partes acuerdan que la cantidad pagada en exceso será deducida del valor inicial de pago de la próxima Zafra, hasta cubrir el saldo adeudado por el/la Vendedor/a. En caso que en la siguiente Zafra la vendedora entregase caña a otro Ingenio, el/la Vendedor/a por este medio autoriza irrevocablemente en que el Ingenio respectivo descuenta la cantidad pagada en exceso del valor inicial del pago de la próxima zafra hasta cumplir el saldo adeudado por el/la Vendedor/a a favor de la sociedad Compradora y que entregue dicha cantidad de dinero a la sociedad Compradora”. **VII) CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE CAÑA DE AZUCAR:** La Caña de Azúcar al ser entregada a la Sociedad Compradora deberá llenar los requisitos establecidos en el Reglamento del Sistema de Pago de Caña de Azúcar.-**VIII) COLABORACION POR PARTE DE LOS CONTRATANTES:** Para el mejor desempeño y funcionamiento de las cuotas de entrega y control de calidad de la Caña de Azúcar, la Sociedad Compradora podrá recomendar prácticas Agronómicas que permitan un eficiente manejo de cultivos. El/la Vendedor/a se obliga a acatar dichas recomendaciones y a prestar colaboración para que las mismas se cumplan en especial, en temas que se refieran al manejo y procedimiento de Corta de la Caña de Azúcar, todo ello de conformidad a lo determinado por los técnicos y a los análisis

de Laboratorio del Control de Calidad. El/la Vendedor/a, por este medio autoriza y faculta a que el personal de la Sociedad Compradora debidamente identificado pueda inspeccionar el inmueble donde se encuentra la caña de azúcar a que se refiere este contrato y a verificar si el manejo de la producción se está llevando a cabo de acuerdo a los requerimientos que al efecto haya hecho la Sociedad Compradora, a el/la Vendedor/a.- **IX) CLAUSULA PENAL:** En caso de que cualquiera de las partes incumpliere la obligaciones adquiridas por medio de este contrato la parte que incumpla con sus obligaciones según lo pactado pagará al otro el equivalente del treinta por ciento del valor inicial del pago establecido por CONSAA, por cada libra de azúcar contenida en la caña objeto del incumplimiento, tomando como base para efectos de cálculo del valor de la penalización en referencia, un rendimiento físico de azúcar por tonelada métrica de caña de azúcar de libras españolas cada una, obtenida por la Sociedad Compradora en la Zafra inmediata anterior .- **X) CESION:** a) La sociedad Compradora y el/la Vendedor/a , podrán ceder a terceros sus respectivos derechos en este contrato, la cesión deberá inscribirse en el Registro de CONSAA; **b)** El/ la vendedor/ a, no podrá contratar, ni vender o ceder los derechos sobre la cosecha de caña de azúcar que hoy contrata con el **INGENIO CENTRAL AZUCARERO JIBOA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse "INJIBOA, S.A. DE C.V."**.- **XI) DECLARACION DE DOMINIO:** El/ la vendedora declara bajo juramento: Que los inmuebles dentro de los cuales se encuentra cultivada la caña de azúcar que ha contratado, le corresponden por **derecho de arrendamiento**, lo que ha comprobado con el contrato de arrendamiento.- **XII) DOMICILIO ESPECIAL:** Para los efectos legales de este contrato. Los contratantes señalamos como domicilio especial la Ciudad de San Salvador, a cuyos Tribunales nos sometemos. - **XIII) TRABAJO DE LOS MENORES:** *Es del conocimiento del vendedor que de conformidad con la Legislación Laboral vigente, esta prohibido el trabajo de los menores de dieciocho años en labores peligrosas o insalubres como el corte de caña de azúcar y la aplicación de agroquímicos. Por este acto el vendedor se obliga a darle estricto cumplimiento a todas las obligaciones laborales en especial aquellas referentes a la mano de obra de los menores de dieciocho años de edad, en la corta de la caña o en el proceso de producción de la misma, contenidas en la Constitución de la República, Tratados Internacionales, Código de Trabajo y demás Leyes Vigentes.*- **XIV) TERMINACION DEL CONTRATO:** *El presente contrato podrá darse por terminado en cualquier momento por cualquiera de las partes sin responsabilidad, previo aviso escrito, en caso que la otra parte incumpla cualesquiera de las obligaciones pactadas en este instrumento, de forma especial, la compradora podrá dar por terminado*

el presente contrato en cualquier momento sin responsabilidad, previo aviso escrito, en caso que el vendedor incumpla las disposiciones legales relativas a la utilización de mano de obra de menores de edad, en la corta de caña, o en el proceso de producción de la misma.- En fé de lo cual ratificamos el contenido del presente contrato y lo firmamos, en el Distrito de san Vicente, Municipio de San Vicente sur, Departamento de San Vicente, a los _____ días del mes de _____ de _____.

F. _____
PRODUCTOR

F. _____
GERENTE GENERAL

En el Distrito de San Vicente, Municipio de san Vicente Sur, Departamento de San Vicente, a las _____ horas del día _____ de _____ de dos mil veinticinco.- Ante mí, **SANTOS OMAR URQUILLA BERRIOS**, Notario, del domicilio del Distrito de San Cayetano Istepeque, Municipio de San Vicente Sur, departamento de San Vicente, comparecen por una parte el (Sr.) (Sra.) **A.C.P.A. EL TERCIO DE R.L.**, de cincuenta años de edad, , del domicilio del Distrito de Jiquilisco, municipio de Usulután Oeste, Departamento de Usulután, a quien no conozco, pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria cero dos nueve nueve cuatro cero uno cinco-cuatro, quien en adelante se denominará **"EL/LA VENDEDOR/A"**, y por otra parte **JUAN GABRIEL DIAZ VASQUEZ**, de setenta y cinco años de edad, del domicilio del distrito de San Salvador, Municipio de san Salvador Centro, Departamento de San Salvador, Empresario Industrial, a quien no conozco, pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad y número de Identificación Tributaria cero dos uno dos nueve ocho cero ocho-dos, actuando en nombre y representación y en su calidad de representante Legal de la Sociedad **INGENIO CENTRAL**

AZUCARERO JIBOA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse "INJIBOA, S.A. DE C.V.", del domicilio de San Vicente, distrito de San Vicente Sur, Departamento de San Vicente, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-ciento ochenta y un mil noventa y cinco-ciento dos-dos, quien en el contrato que antecede fue denominada LA SOCIEDAD COMPRADORA, personería de la cual daré fe más adelante; Y ME PRESENTAN EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, fechado en ésta Ciudad, éste mismo día, escrito en tres hojas de papel común, en el cual esencialmente consta: Que el/la Vendedor/a ha entregado a la Sociedad Compradora, **MIL SETECIENTOS ONCE PUNTO DIECINUEVE TONELADAS METRICAS DE CAÑA DE AZUCAR** que se estima se producirán durante la **ZAFRA DOS MIL VEINTISEIS/ DOS MIL VEINTISIETE**; con los destinos, garantías y demás condiciones que se consignan en el expresado documento. **Y ME DICEN:** los comparecientes que las firmas que aparecen al calce del anterior documento y que se leen; **"ILEGIBLE" Y "JUAN DIAZ"** son suyas por haber sido puestas de sus puños y letras, y como tales las reconocen, ratificando todos los conceptos y reconocimiento todas las obligaciones que se consignan en el mismo.- YO EL NOTARIO DOY FE: De ser legítima y suficiente la personería con que actúa el señor JUAN GABRIEL DIAZ VASQUEZ, por haber tenido a la vista: a) Certificación de Escritura de la Escritura Pública de MODIFICACION Y AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL de la Sociedad **INGENIO CENTRAL AZUCARERO JIBOA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse "INJIBOA, S.A. DE C.V."**, con incorporación íntegra del nuevo texto del pacto social, inscrita en el Registro de Comercio bajo el Número OCHENTA Y UNO del Libro TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE, del Registro de Sociedades, del folio TRESCIENTOS CUATRO AL FOLIO TRESCIENTOS VEINTIUNO, con fecha de inscripción, San Salvador, doce de Marzo de dos mil catorce, donde consta que su naturaleza, denominación y domicilio son los ya expresados, que su plazo es indefinido y que su Administración es ejercida por una Junta Directiva integrada por cinco Directores, quienes durarán en sus funciones cinco años y que el uso de la firma social, corresponde al Director Presidente; b) Certificación de la Credencial de Elección de Junta Directiva de dicha Sociedad, expedida en la Ciudad de San Salvador, a los veintiún días del mes de Junio de dos mil veintidós, por la Secretaria de la Junta General Ordinaria GABRIELA VIRGINIA DIAZ PARADA, la cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio bajo el número CIENTO VEINTIDOS del Libro CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS del Registro de Sociedades, en la que consta que el señor JUAN GABRIEL DIAZ VASQUEZ, fue electo Director Propietario y Representante Legal de dicha Sociedad y quien durará en sus funciones por un período de SIETE años, inscrita dicha Sociedad en el Registro de Comercio

al NUMERO SESENTA Y DOS DEL LIBRO CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS del Registro de Sociedades, la que se encuentra debidamente firmada y sellada.- Que los comparecientes reconocieron ante mí los términos y obligaciones contenidas en el contrato que antecede ratificando los conceptos en él vertidos y que las firmas de los comparecientes son AUTÉNTICAS, por haber sido puestas por los otorgantes a mi presencia y además han reconocido como propias las obligaciones consignadas en el expresado documento.- Así se expresaron los otorgantes a quienes explique los efectos legales de esta Acta Notarial que consta en dos hojas de papel simple y leído que les fue por mí íntegramente lo escrito, en un solo acto ratifican su contenido y firmamos.- DOY FE.

F. _____

PRODUCTOR

F. _____

GERENTE GENERAL